

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6123/2538

นาย ถมิตร พงษ์สาโรจน์
นาย จรัส ถนอมวงษ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 271

คดีเดิมจำเลยฟ้องโจทก์บังคับจำนองศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชำระเงินไถ่ถอนจำนองหากไม่ชำระให้ยึดที่ดินจำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระโจทก์ไม่ชำระจำเลยขอให้บังคับคดีและนำยึดที่ดินจำนองออกขายทอดตลาดและศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ตามคำร้องของโจทก์ที่อ้างว่าได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา และได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่แล้วการที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้อ้างว่าโจทก์ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่จำเลยนอกศาลแล้วขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองและให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของที่ดินจำนองคืนแก่โจทก์มีผลเป็นการขอให้ถอนการบังคับคดีในคดีเดิมซึ่งเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการบังคับคดีในคดีเดิมจึงเป็นเรื่องต้องว่ากล่าวกันในคดีเดิมในชั้นบังคับคดีไม่ชอบที่จะมาฟ้องเป็นคดีใหม่

โจทก์ฟ้องว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชำระหนี้แก่จำเลยหากไม่ชำระให้ยึดที่ดิน น.ส. 3 ก. เลขที่ 2342 ขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้จำเลย ต่อมาโจทก์ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวแก่จำเลยครบถ้วนแล้วเป็นเงิน 132,381 บาท

จำเลยรับว่า จะไถ่ถอนจำนองและคืน น.ส. 3 ก. กล่าวให้ภายใน 7 วัน ครั้นครบกำหนดจำเลยผิดผ่อนและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินดังกล่าวเพื่อขายทอดตลาดขอให้บังคับให้จำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินน.ส. 3 ก. เลขที่ 2342 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่โจทก์ หากไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษานี้แสดงเจตนาแทนจำเลย กับให้จำเลยส่งมอบ น.ส.3 ก. ดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ยังมีได้นำเงิน 97,625 บาท มาชำระให้จำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยจึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของโจทก์ออกขายทอดตลาด ขณะให้การอยู่ระหว่างการประกาศขายทอดตลาด โจทก์ไม่มีอำนาจบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำขอท้ายฟ้องได้ ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินน.ส.3 ก. เลขที่ 2342 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่โจทก์ หากไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และให้ส่งมอบ น.ส.3 ก. ของที่ดินแปลงดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า คดีเดิมโจทก์ (จำเลยในคดีนี้) ฟ้องบังคับจำนอง จำเลย (โจทก์ในคดีนี้) ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินไถ่ถอนจำนองจำนวน 97,625 บาท พร้อมดอกเบี้ย หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดที่ดินออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระแทน จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์จึงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและนำ

พนักงานบังคับคดียึดที่ดินจำนองออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา
ปรากฏตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1501/2531 ของศาลชั้นต้นต่อมาศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ตามคำร้องของจำเลยที่อ้างว่าได้ชำระหนี้ตามคำ
พิพากษา และได้ฟ้องโจทก์เป็นคดีใหม่แล้ว ส่วนคดีนี้โจทก์ (จำเลยในคดีเดิม) ฟ้อง
จำเลย (โจทก์ในคดีเดิม) อ้างว่าโจทก์ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่จำเลยแล้วโดย
ชำระกันนอกศาลซึ่งจำเลยได้ให้การต่อสู้ว่าไม่เคยได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาจาก
โจทก์แต่อย่างใด พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีของโจทก์มีคำขอท้ายฟ้องขอให้บังคับ
จำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล
แทนการแสดงเจตนาของจำเลย และให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ของที่ดินจำนองคืนแก่โจทก์นั้น มีผลเป็นการขอให้ถอนการบังคับคดีในคดีเดิม ทั้งที่
คดีเดิมยังมีการยึดทรัพย์บังคับจำนองยังไม่เสร็จสิ้น ดังนั้นเมื่อเป็นข้อโต้แย้งเกิดขึ้น
เกี่ยวกับการบังคับคดีในคดีเดิม ซึ่งต้องมีคำวินิจฉัยของศาลก่อนที่การบังคับคดีจะ
ดำเนินไปได้โดยครบถ้วนและถูกต้อง จึงเป็นเรื่องที่จะต้องว่ากล่าวกันในคดีเดิมใน
ชั้นบังคับคดี ไม่ชอบที่จะมาฟ้องเป็นคดีใหม่ ปัญหานี้เป็นเรื่องอำนาจฟ้อง ซึ่งเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยมิได้ยกขึ้นฎีกา ศาลฎีกา
ก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้"

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

(ณรงค์ ตันติเตมิต-บุญธรรม อยู่พัก-ปรีชา บุรณะไทย)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ